

המועצה הארצית לתכנון ולבניה

פרוטוקול

ישיבה מספר 618

מיום שלישי כ"ב בסיון התשע"ח, 5.6.18

הישיבה התקיימה ב"אכסניית בית וגן" רח' הפסגה 8, ירושלים

סדר יום ותוכן הפרוטוקול

1. אישור פרוטוקול
2. תמ"א 15 / ג: שדה תעופה משלים בנבטים
3. תמ"א 15 / ד: שדה תעופה משלים ברמת דוד
4. עדכון מפות הכרזת קרקע חקלאית – מתחם ירקונים
5. תמ"א 10 / ג: 11: רצועת קווי חשמל ראשיים מאזור השפלה לתחמ"ג ירושלים
6. תמ"א 14 / 9: מחצבת גולני
7. תמ"א 35: תכנית מתאר ארצית לבניה, לפיתוח ולשימור
8. תמ"מ 3 / 21 / 37: אזור נופש מטרופוליני גבעות הכורכר
9. תמ"א 3 / 21 / 38: אזור נופש מטרופוליני השרון



1. **שר האוצר או נציגו - יו"ר:**
 - ✓ זאב בייטסקי - יו"ר המועצה הארצית
2. **שלושה עשר חברי ממשלה או נציגיהם:**
 - א. שר האוצר:**
 - ☐ - נציג השר
 - ☐ דור בלוד - מ"מ
 - ✓ מירי כהן - מ"מ
 - ☐ עדי חכמון - מ"מ
 - ☐ דניאל מלצר - מ"מ
 - ☐ יעקב (ניקול) קווינט - מ"מ (מטעם רמ"י)
 - ☐ רבקה לויפר - מ"מ
 - ב. שר ההגנה הסביבה:**
 - ☐ ישראל דנציגר - נציג השר
 - ✓ יואב צלניקר - מ"מ
 - ✓ רם אלמוג - מ"מ
 - ☐ אילה גלדמן - מ"מ
 - ☐ בני פירסט - מ"מ
 - ✓ שחר סולר - מ"מ
 - ג. שר האנרגיה:**
 - ✓ דורית הוכנר - נציגת השר
 - ☐ יוסי וירצבורגר - מ"מ
 - ☐ שירלי לוי - מ"מ
 - ☐ אריאל פריץ - מ"מ
 - ☐ אוריאל מאיר - מ"מ
 - ☐ נתן שוברט - מ"מ (מטעם שר התקשורת)
 - ✓ אמיר פולברמכר - מ"מ
 - ד. שר הביטחון:**
 - ☐ ראם חממי - נציגת השר
 - ✓ מיכל אריאל - מ"מ
 - ה. שר הבריאות:**
 - ☐ עמיר יצחקי - נציג השר
 - ✓ נעם הירש - מ"מ
 - ☐ עירית חן - מ"מ
 - ו. ראש הממשלה:**
 - ☐ גבי גולן - נציג ראש הממשלה
 - ☐ רון אייפר - מ"מ
 - ☐ טל אשכול - מ"מ
 - ☐ זועבי איברהים - מ"מ
 - ✓ גלבע זינגר - מ"מ
 - ז. שר החקלאות:**
 - ☐ רות פרום אריאל - נציגת השר
 - ✓ רענן אמויאל - מ"מ
 - ☐ חגית ברנר - מ"מ
 - ח. שרת המשפטים:**
 - ☐ אמי פלמור הרץ - נציג השר
 - ✓ ארז קמיניץ - מ"מ
 - ☐ שלומי הייזלר - מ"מ
 - ☐ אורית קוטב - מ"מ
 - ☐ סילביה רביד - מ"מ
 - ☐ מיכל ברדנשטיין - מ"מ
 - ☐ כרמית יוליס - מ"מ
 - ✓ שמרית גולן - מ"מ
 - ט. שר התחבורה:**
 - ✓ אורנה להמן - נציגת השר
 - ☐ פנחס ברגר - מ"מ
 - ☐ עירית שפרבר - מ"מ
 - ☐ יגאל מאור - מ"מ
 - ☐ ירון שורץ - מ"מ
 - ☐ מוטי שמואל - מ"מ
 - ☐ יוסף שפיצר - מ"מ
 - ☐ אורית נבון - מ"מ
 - י. שר הכלכלה:**
 - ✓ יגאל צרפתי - נציג השר
 - ✓ רפי אלמליח - מ"מ נציג השר (מטעם רשות מקרקעי ישראל)
3. **שר הבינוי והשיכון:**
 - ☐ חגי רוניק - נציג השר
 - ☐ טלי הירש - שרמן - מ"מ
 - ✓ אילן טייכמן - מ"מ
 - ☐ שולמית גרטל - מ"מ
4. **שר התיירות:**
 - ☐ - נציג השר
5. **שר הפנים:**
 - ☐ מרדכי כהן - נציג השר
 - ✓ אלעד לב - מ"מ
6. **מנהל מינהל התכנון - מ"מ היו"ר:**
 - ✓ דליה זילבר - מ"מ
 - ☐ אהוד יוסטמן - מ"מ
 - ☐ דורון דרוקמן - מ"מ
 - ✓ רונת מזר - מ"מ
 - ✓ תמר כפיר - מ"מ
7. **בעל הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה:**
 - ✓ ורד סולומון - ממן - חבר
 - ☐ טלי הירש - שרמן - מ"מ
 - ☐ אילן טייכמן - מ"מ
 - ☐ שולמית גרטל - מ"מ
8. **מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים:**
 - ☐ שאול גולדשטיין - חבר
 - ☐ יואב פרגו - מ"מ
 - ☐ שירה בנארי כהן - מ"מ
 - ☐ יובל פלד - מ"מ
 - ✓ הלל זוסמן - מ"מ
 - ✓ ניר אנגרט - מ"מ
 - ☐ יהודה רייך - מ"מ
9. **ראשי העיריות ירושלים, תל אביב - יפו, חיפה ובאר שבע:**
 - א. ירושלים:**
 - ☐ ניר ברקת - חבר
 - ☐ מאיר תורגמן - מ"מ
 - ב. תל אביב - יפו:**
 - ☐ רון חולדאי - חבר
 - ☐ מיטל להבי - מ"מ
 - ☐ דורון ספיר - מ"מ
 - ☐ אסף זמיר - מ"מ
 - ☐ אהרון מדואל - מ"מ
 - ☐ מהרטה רון ברוך - מ"מ
 - ג. חיפה:**
 - ☐ יונה יהב - חבר
 - ☐ חדווה אלמוג - מ"מ
 - ☐ עידו שמשון - מ"מ
 - ד. באר שבע:**
 - ☐ רוביק דנילוביץ - חבר
 - ✓ טל אל על - מ"מ
10. **ראשי שתי עיריות אחרות, שלוש מועצות מקומיות ושתי מועצות אזוריות:**
 - א. עיר 1:**
 - ☐ שמעון לנקרי (עכו) - חבר
 - ☐ אריה טל (טירת הכרמל) - מ"מ
 - ☐ משה פדלון (הרצליה) - מ"מ
 - ב. עיר 2:**
 - ☐ מאיר יצחק הלוי (אילת) - חבר
 - ☐ יוסף שבו (נס ציונה) - מ"מ
 - ☐ בנימין ביטון (דימונה) - מ"מ
 - ג. מועצה מקומית 1:**
 - ☐ ממלא מקום ראש המועצה (בועינה)
 - ☐ נוגידאת - חבר
 - ☐ עאמר אבו מעמר (שגב שלום) - מ"מ
 - ☐ דוד אריאלי (קרית טבעון) - מ"מ
 - ד. מועצה מקומית 2:**
 - ☐ יואל גמליאל (גדרה) - חבר
 - ☐ שמעון סויסה (חצור הגלילית) - מ"מ
 - ☐ אהרון דרור (גן יבנה) - מ"מ
11. **מועצה מקומית 3:**
 - ☐ גייה כיוף (עוספיה) - חבר
 - ☐ נאסף אבו עראר (ערעה בנגב) - מ"מ
 - ☐ גיאבר חמוד (סאג'ור) - מ"מ
12. **מועצה אזורית 1:**
 - ✓ עמיר ריטוב (לב השרון) - חבר
 - ☐ יצחק יצחק (לב השרון) - מ"מ
 - ☐ סופר עמית (מרום הגליל) - מ"מ
 - ☐ אשר אברגיל (שפיר) - מ"מ
13. **מועצה אזורית 2:**
 - ☐ גדי ירקוני (אשכול) - חבר
 - ☐ אליהו מלכה (גולן) - מ"מ
 - ☐ שלמה אלימלך (גן רווח) - מ"מ
14. **מהנדסים ואדריכלים:**
 - ✓ ברוך יוסקוביץ - חבר
 - ☐ סופיה אלדור - מ"מ
 - ☐ יחזקאל ברקוביץ - מ"מ
 - ☐ משה מרגלית - מ"מ
15. **נציג ארגוני הנשים:**
 - ✓ נילי עמית - חבר
16. **נציג טכניון:**
 - ☐ אמנון פרנקל - חבר
 - ☐ עדנה שבבי - מ"מ
 - ☐ אברהם זיאוורו - מ"מ
 - ✓ ארזה צירצ'מן - מ"מ
17. **נציג המוסדות המיישבים:**
 - ☐ אברהם צבי דובדבני - חבר
18. **בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה:**
 - ✓ מרים ביליג - חבר
 - ✓ מירב אהרון גוטמן - חבר
19. **ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה:**
 - ☐ - חבר
 - ☐ אלי בן ארי - מ"מ
 - ✓ אסף זנזורי - מ"מ
 - ☐ ניר פפאי - מ"מ
 - ☐ דרור בוימל - מ"מ
20. **נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה:**
 - ☐ - נציג השר
21. **נציג הדור הצעיר:**
 - ☐ רועי רבר מונקה - חבר
 - ☐ יוסי מזרחי - מ"מ
 - ☐ ליאת הלכץ - מ"מ
22. **משתתפים קבועים נוספים:**
 - ✓ חן ויצמן - מזכיר המועצה הארצית
 - ✓ תדמור עציון - יועמ"ש המועצה הארצית
 - ☐ אור לוי - יועץ מטעם שמאות ממשלתית
 - ✓ אוהד עיני - יועץ מטעם שמאות ממשלתית
 - ☐ מו פרוביזור - יועץ מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב
 - ☐ מיקי זיידה - יועץ מטעם הרשות הממשלתית למים ולביוב

הישיבה נפתחה במניין חוקי לפתיחת הישיבה עפ"י סעיף 42 לחוק התכנון והבניה

1. אישור פרוטוקול

מטרת הדיון: דיון פנימי. דיון באישור פרוטוקולים של המועצה הארצית.

חברי מועצה נוכחים:

מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון/ גב' תמר כפיר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון
מר שחר סולר/ מר רם אלמוג, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה
גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
מר ארז קמיניץ/ גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
מר ניר אנגרט, מ"מ נציג רט"ג
מר ברוך יוסקוביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
גב' נילי עמית, נציגת ארגוני הנשים
גב' ארזה צ'רצ'מן, מ"מ נציג הטכניון
גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה/ גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

נוכחים נוספים:

אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות ממשלתית
עדי סילברמן, אילנה שפרן, שמעון בר שמעון, ארז שעני, אתי מניס, נריה גרינולד, מינהל התכנון
תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

הובאו לאישור הפרוטוקולים הבאים:

- פרוטוקול המועצה הארצית מס' 615 מתאריך 6.3.18.
- פרוטוקול המועצה הארצית מס' 616 מתאריך 27.3.18.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.2018):

1. לאשר את פרוטוקול המועצה הארצית מס' 615 מתאריך 6.3.18.
2. לאשר את פרוטוקול המועצה הארצית מס' 616 מתאריך 27.3.18.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

2.

תמ"א 15/ ג: שדה תעופה משלים בנבטים

תמ"א 15/ ד: שדה תעופה משלים ברמת דוד

מטרת הדיון: דיון פנימי. תיקון טעות סופר בהחלטת המועצה הארצית מתאריך 1.5.18.

חברי מועצה נוכחים:

מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון/ גב' תמר כפיר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון
מר שחר סולר/ מר רם אלמוג, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה
גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
מר ארז קמיניץ/ גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
מר ניר אנגרט, מ"מ נציג רט"ג
מר ברוך יוסקוביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
גב' נילי עמית, נציגת ארגוני הנשים
גב' ארזה צ'רצ'מן, מ"מ נציג הטכניון
גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה/ גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

נוכחים נוספים:

אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות ממשלתית
עדי סילברמן, אילנה שפרן, שמעון בר שמעון, ארז שעני, אתי מניס, נריה גרינולד, מינהל התכנון
תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

בישיבת המועצה ביום 1.5.2018 הוחלט כי המועצה מקבלת את הערותיו של מר אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, למעט מספר סעיפים. בהחלטה שפורסמה נפלה טעות סופר, שהתייחסה למספר סעיף לא נכון - היה צריך להירשם כי המועצה אינה מקבלת את סעיף 1.14 במכתבו ולא את סעיף 2.14 כפי שנכתב.

מהלך הדיון:

נציגת מינהל התכנון הציגה את הרקע לדיון.

- נציג השר להגנת הסביבה הציע לא לאמץ סעיפים נוספים ממכתבו של ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ולצרפם להחלטה מיום 1.5.18, להלן הנושאים:**
- בהתייחס למודל הרעש, הציע שיתייחסו לבתי ספר וגני ילדים.
 - לעניין נושא הנוף – להשאיר אותה כפי שהיא בהנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה.
 - בהתייחס לציפורים – לקבל את הערת רט"ג.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.2018):

המועצה הארצית קיימה הצבעה בהצעת ההחלטה של היו"ר, להלן:

הצעת היו"ר:

בישיבת המועצה הארצית ביום 1.5.2018 התקבלה החלטה לפיה המועצה מקבלת את הערותיו לתסקיר ההשפעה על הסביבה של ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, מר אייל בצר, למעט מספר סעיפים. סעיף 2.ב. בהחלטה שפורסמה התייחסה למספר סעיף לא נכון, והיה צריך להירשם כי המועצה אינה מקבלת את התייחסות המכתב לסעיף 1.14 בתסקיר ולא לסעיף 2.14 בתסקיר, כפי שנאמר. בנוסף, בהתייחס למכתבו של מר בצר, מחליטה המועצה שלא לקבל את הבקשות הבאות:

- סעיף 1.7.1 בהתייחס לתחנות ניטור.
- סעיף 1.8.1 לנושא שימושים מושכי ציפורים.
- סעיף 1.8 בהתייחס לגירוש ציפורים.
- סעיף 1.12 בהתייחס לרדיוס הבדיקה.
- סעיף 1.15 בהתייחס להשפעה נופית על תצפית מהרים סובבים.

לפיכך ההחלטה המלאה והמתוקנת היא כדלקמן:

המועצה הארצית מחליטה לאשר את ההנחיות לתסקירי ההשפעה על הסביבה לתמ"א 15/ ג - נבטים, ולתמ"א 15/ ד - רמת דוד, כפי שהוגשו על ידי היועץ הסביבתי של המועצה בשינויים הבאים:

1. לתקן על פי המלצת נציג שר הבטחון:

סעיף 1.4.1 יתוקן כך שנוסח ההוראה יאפשר הכנת מפת רעש על ידי נת"י 1.4.1 יש לתאר את מפלסי רעש המטוסים ולהציג את תמונת הרעש של אזור התכנית במצב הקיים בערכי LDN על פי תקנות ICAO על גבי מפת רקע בקנ"מ 1:20,000 (על פי סעיף 1.1.2) בנוסף תוגש מפה בקנ"מ 1:7,500, אן לחילופין, ניתן יהיה להציג מפות רעש המייצגות מצב קיים כפי שיוכנו במשרד הבטחון/חיל האוויר בהתאם לנתונים המאפיינים את הפעילות הקיימת.

2. לשנות את ההנחיות לתסקיר על פי הבקשות שפורטו במכתב ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, למעט הבקשות הבאות:

- א. סעיף 1.2.1 בתסקיר בהתייחס לגובה טיסה של-3,000 רגל.
- ב. סעיף 1.7.1 בתסקיר בהתייחס לתחנות ניטור.
- ג. סעיף 1.8.1 בתסקיר לנושא שימושים מושכי ציפורים.
- ד. סעיף 1.8 בתסקיר בהתייחס לגירוש ציפורים.
- ה. סעיף 1.12 בתסקיר בהתייחס לרדיוס הבדיקה.
- ו. סעיף 1.15 בתסקיר בהתייחס להשפעה נופית על תצפית מהרים סובבים.
- ז. בסעיף 1.14 בתסקיר בהתייחס לטווח של 5 ק"מ.
- ח. לא לקבל את הבקשה להוסיף נספח בריאותי.



בעד הצעת היו"ר – 19

נגד הצעת היו"ר – 0

נמנעים – 1

התקבלה הצעת היו"ר.

3. עדכון מפות הכרזת קרקע חקלאית – מתחם ירקונים מטרת הדיון: דיון חוזר בהחלטת המועצה הארצית מיום 4.7.17

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית	אשר זלינגר, פרקליטות המדינה
גב' דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון/ גב' תמר כפיר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון	אפרת תמיר, משרד הביטחון
מר שחר סולר/ מר רם אלמוג/ מר יואב צלניקר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	שמעון מרפוגל, חברת הכשרת הישוב
גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה/ מר אמיר פולברמכר, מ"מ נציגת שר האנרגיה	עידן שטרית, אלקס הרטמן, אמיר כספרי, משה אשכנזי,
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון	ברק ליפשיץ, מייצג מתחם ירקונים
מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות	טלי ענבר גולן, רכבת ישראל
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	שני ינאי, קק"ל
מר רענן אמואל, מ"מ נציגת שר החקלאות	שלמה מושליאן, משרתת ישראל
מר ארז קמיניץ/ גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים	שחר ניצן, חברת החשמל
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	ענבר שור, משרד האוצר
מר יגאל צרפתי, נציג שר הכלכלה	אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות הממשלתית
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון	עדי סילברמן, אילנה שפרן, שמעון בר שמעון, ארז שעני, אתי מניס,
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים	יעל אדורס, אסתר מיוחס, דן וינר, דפנה חברוני, חן גרינברג,
גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה	נריה גרינולד, מינהל התכנון
מר ניר אנגרט, מ"מ נציג רטי"ג	גיא קפלן, שפרה פרנקל, עדנה בלומברג אבישג מאור, לשכת התכנון המחוזית מרכז
*מר טל אל על, מ"מ נציג עיריית באר שבע	תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון	חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית
מר ברוך יוסקוביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
גב' נילי עמית, נציגת ארגוני הנשים	
גב' ארזה צ'רצ'מן, מ"מ נציג הטכניון	
גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה/ גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	

*לא השתתף בהצבעה

מהלך הדיון:

היועצת המשפטית למועצה הארצית הציגה סקירה אודות הדיונים שהיו בנושא במועצה הארצית ועדכנה כי על החלטת המועצה הארצית מיולי 2017 הוגשה עתירה על ידי בעל הזכויות במקרקעין. פסק הדין קבע כי בהסכמת הצדדים שאלת ביטול הכרזת הקרקע החקלאית תידון שוב במועצה הארצית, תוך שתינתן זכות טיעון לבעל הקרקע.

ציינה כי בית המשפט העיר לגבי 2 סוגיות: האחת, זכות הטיעון של בעל המקרקעין בהתייחס למכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שעמד בפני חברי המועצה הארצית בטרם קיבלו החלטתם. השנייה, שאלת שיקול דעתה העצמאי של המועצה הארצית לאור האמירות שפורטו במכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

עמדת המדינה גרסה שלא הייתה פגיעה בזכות הטיעון ובשיקול הדעת של המועצה, אולם בסופו של יום הוחלט לקבל את המלצת בית המשפט ולהחזיר את הדיון למועצה כדי לתת לבעל הקרקע את זכות הטיעון. הבהירה כי הביקורת של בית המשפט הייתה לעניין הפרוצדורה ולא על ההחלטה לגופו של עניין.

מנהל אגף תכנון בעיריית פתח תקווה הציג את הרקע לנושא: בקשת העירייה לביטול שטחים שונים בעיר כקרקע חקלאית, בין היתר, שטחים במרחב ירקון, שסומנו בתמ"מ 3/10 כשטחים לפיתוח עירוני. התמ"מ קבעה כי יש לערוך מסמך תכנוני שקובע עקרונות לגבי השטחים לפיתוח והשטח הפתוח. עמדת עיריית פתח תקווה היא שיש לבטל הכרזה חקלאית לגבי השטחים שהוגדרו במסמך התכנוני כ"שטח לפארק עירוני" ו"שטח לפיתוח".

עמדת עיריית פתח תקווה היא שהשטח הנדון בירקונים מסומן לפיתוח ועל כן יש לבטלו כקרקע חקלאית מהנימוקים הבאים:

- השיקול העיקרי להכרזת שטח כחקלאי צריך להיות האם ישמש לשטח פתוח או לבניה.
- השטחים תואמים לתכנית המתאר המחוזית.
- המסמך התכנוני אשר סימן את השטחים לפיתוח / לפארק - אושר על ידי הולקחש"פ והולנת"ע.

לשאלת **נציג שרת המשפטים** לגבי הבינוי הקיים במתחם ירקונים השיב כי עמדת העירייה מתייחסת לכלל השטחים לפיתוח לפי המסמך התכנוני.

לשאלת **נציג ראש הממשלה** בדבר אופן המעבר מסימבולים לפי תמ"מ 3/10 לשטחים לפיתוח לפי המסמך התכנוני השיב כי התמ"מ היא כללית ואילו המסמך התכנוני דייק את השטחים לפיתוח. ציין כי הבקשה המקורית כללה שטחים לפיתוח עד לדרך מס' 5 אך הוועדה המחוזית והולקחש"פ החליטו על צמצום השטח.

בא כח היזם הציג טיעונו, להלן עיקרי הדברים:

- ביקש כי המועצה הארצית תפעיל את שיקול דעתה העצמאי ותחליט בהתאם לסמכותה לאור זאת שהקרקע במתחם ירקונים לעולם לא תהיה בשימוש חקלאי וכך גם קובע המסמך התכנוני המייעד את השטח למסחר ופנאי.
- ציטט מפסק הדין של 'דור אנרגיה' וסבר ששיקול של ענישה את בעל הקרקע כמו גם אינטרסים כלכליים של בעלי הזכויות לא צריכים לגבור על השיקול התכנוני.
- טען כי המתחם נבנה באמצעות היתר בניה, שבהמשך נקבע כי אינו חוקי.
- על הקרקע יש מתחם מסחרי המעסיק מאות עובדים שעלול להיסגר ולהוביל לפיטוריהם. בנוסף, המתחם מספק שירותים ותשתיות לתחנת הרכבת הסמוכה.
- בהתייחס למכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, סבר כי המשנה מבקש ליישם מדיניות של ענישה בנושא עבירות בניה. הוסיף כי הוא חרג מסמכותו בכך שקבע כי החלטת מועצה על ביטול הכרזת קרקע חקלאית במתחם ייחשב לבלתי חוקי ולא איפשר למועצה להפעיל את שיקול דעתה ולהחליט אחרת.
- הבהיר כי המועצה הארצית לא נדרשה להכשיר עבירות בניה אלא להחליט לעניין ההכרזה החקלאית של הקרקע החקלאית במתחם.

היועצת המשפטית למועצה הארצית התייחסה לפסיקת בית המשפט העליון תוך הפניה לפסק הדין בעניין נאות מזרחי וציינה כי נאמר במסגרתו שעל מוסדות תכנון לקחת בחשבון שיקולים רחבים יותר מהשיקול התכנוני, בייחוד במקרים שבהם מעורבת בניה בלתי חוקית לנוכח חשיבות אינטרס ההגנה על שלטון החוק.

ראש המועצה האזורית לב השרון הבהיר כי ככל והמתחם המסחרי בירקונים היה פועל מכח תכנית מפורטת, המועצה הארצית הייתה שוקלת שיקולים תכנוניים. סבר כי הסוגיה הנדונה לא מתייחסת רק להיבטים תכנוניים. נענה על ידי **בא כח היזם** כי אין תכנית מפורטת למתחם מכיוון שלא היה מסמך תכנוני מאושר.

נציג פרקליטות המדינה במשרד המשפטים ציין כי ההליכים הפליליים נגד בעלי המתחם החלו בשנת 2006 ופירט אודות ההליכים שננקטו לאורך השנים. במאי 2017 החליט בית המשפט להורות על סגירת המתחם החל מספטמבר 2017 ובעלי המתחם ערערו על החלטה זו. טען כי באי כוחם של בעלי המתחם כורכים את החלטת בית המשפט על המשך השימוש במתחם בהחלטת המועצה הארצית לעניין ביטול ההכרזה על הקרקע החקלאית.

יו"ר הולקחש"פ הציגה את המלצת הולקחש"פ ואת השיקולים התכנוניים שעמדו בבסיס החלטתה, שהתבססו על 3 נדבכים: השטח הפתוח למול הפיתוח הן בתמ"מ והן בתכניות המקומיות המאושרות, והן בהתייחס לקרקע החקלאית המוכרזת. ההמלצות כללו:

- בהתייחס לשטחים המיועדים לפיתוח בתכנית מתאר מחוזית והמיועדים לבינוי בתכנית מתאר מקומית – לבטל הכרזה, לאחר שנמצא שחלקם בלב השטח הבנוי וחלקם ברצף לשטחי בינוי.
- בהתייחס לשטחים המיועדים לפיתוח בתכנית מתאר מחוזית והמיועדים כשטח פתוח בתכנית מתאר מקומית: בלב השטח העירוני - לבטל הכרזה ואילו ברצף לשטחים הפתוחים העוטפים את העיר – להותיר כשטחים מוכרזים.
- בהתייחס לשטחים המיועדים כשטחים פתוחים בתכנית מתאר מחוזית: בשטח מיועד לבינוי שברצף לבינוי העירוני – לבטל הכרזה ובשטח מיועד לבינוי בלב השטח הפתוח – להותיר כשטח מוכרז.
- בהתייחס לשטחים המיועדים כשטח פתוח בתכנית מתאר מחוזית וכשטח פתוח בתכנית מתאר מקומית – להותיר כשטח מוכרז.

בהתייחס למתחם ירקונים קבעה הולקחש"פ בהחלטותיה מיום 1.8.16 ו- 8.5.17 כי המסמך התכנוני אינו תכנית אלא סכמה תכנונית, שלא ניתן להתייחס אליה כאל ודאות תכנונית לצורך קבלת החלטה על ביטול הכרזה.

בנוסף הובהר, שראוי שתכנית שתוגש בשטח זה תבחן על ידי הוועדה, על פי המטרות שלשמן הוקמה וכי על פי התיקון בחוק, לכשתאושר על ידי הוועדה תכנית לבינוי, תכנית אחרת בשטח זה לא תידרש לאישורה.

הדגישה כי לאור פניית עורכת הדין בירן, בהתייחס לשטחים מסוימים בירקונים, ובכלל זה השטח המסחרי, כמו גם שטחים נוספים המיועדים כשטחים פתוחים אך כוללים בינוי, החלטת הולקחש"פ ראתה בחומרה מקרים אלו לאור אופי הבינוי ופריסתו, וקבעה כי אין ספק שלא מדובר על מבנה שהוא נדרש לתפקוד החקלאי של השטח ומשכך אין מקום לחרוג לגביהם מההמלצה ויש מקום להותיר אותם כשטחים מוכרזים.

מתכנן מחוז מרכז הדגיש כי תמ"מ 3/21 המתייחסת למרחב נחל הירקון רואה בו שטח פתוח איכותי המשמעותי האחרון לטובת תושבי המרכז ומשכך קבעה שיש להכין עבורו תכנית לפארק מטרופוליני, תמ"מ 3/10, ששמה דגש על שמירת השטח כפתוח וחקלאי.

המסמך התכנוני קבע בהתייחס למסחר והפארק העירוני כי מרביתו צריך להיות שטח פתוח וחקלאי והבינוי ישתלב בפארק בפריסה "מחוררת" כאשר דופן הבינוי לפארק יהיה במסות קטנות למניעת יצירת חומה לכיוון הפארק.

לאור זאת עמדת המחוז היא שיש להכין תכנית מפורטת שתגדיר את פריסת הבינוי בהתאם לעקרונות המסמך התכנוני ורק בשלב הבא לדון בשאלת ביטול ההכרזה החקלאית של השטחים.

בא כח היזם ציין כי המסמך התכנוני המאושר לא עמד בזמנו בפני הולקחש"פ ואין מחלוקת כי השטח הוא למסחר ולא לשימוש חקלאי. בהתייחס לנושא ההסכמות מול בעלי המתחם על סגירתו בתוך שנתיים וחצי, ציין כי הכוונה הייתה שבפרק זמן זה יוסדר השימוש במקום באופן חוקי.

הנציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ציין כי מטרת תמ"מ 3/10 היא הקצאת שטחים פתוחים לטובת הציבור. הטענה כאילו יש לאפשר במקום מסחר היות וזה המצב הקיים אינה עניינית.

ראש המועצה האזורית לב השרון ציין כי ככל והייתה בפני המועצה הארצית תכנית מפורטת היה אפשר לדון בה בהיבט תכנוני. ביקש לדעת אודות פתרון לתחנת הרכבת הסמוכה.

נציג שר הפנים ציין כי בדיון הקודם בנושא נשמעו אמירות לפיהם פעילות תחנת הרכבת הסמוכה תפגע ולכן מבקש כי המועצה הארצית תקבל עדכון בנושא.

נציג רט"ג התרשם כי בפני המועצה עומדות שתי סוגיות: האחת, בניה בלתי חוקית, שבמקרה זה נמצאת בדרגה הגבוהה ביותר והשנייה, יצירת כלים לשחרור שטחים פתוחים ציבוריים.

נציג השר להגנת הסביבה סבר שהמלצת הולקחש"פ בהיבט התכנוני הגיונית. בהתייחס לבניה האינטנסיבית, סבר שיש להרוס אותה ולשקם את השטח לטובת פארק באמצעות תכנית מפורטת.

נציגת ארגוני הנשים סברה שמדובר בעבירת בניה שאין להכשירה וכי הרכבת צריכה למצוא פתרון למגרשי חניה עבור הנוסעים.

מנהלת מינהל התכנון תמכה בהמלצת הולקחש"פ וסברה כי היא נכונה והתבססה על מתודולוגיה ברורה. בהיבט התכנוני מדובר על מסחר בשולי העיר שאינו תואם לתכנון העדכני התומך במסחר במרכזי הערים כחלק מחיזוק העירוניות.

נציג שרת המשפטים הבהיר כי החלטה על ביטול הכרזה במתחם יכולה להתקבל, עם זאת היא מעוררת קושי משפטי. קרא למועצה הארצית לעשות שימוש מושכל בשיקול דעתה ולא לבטל את ההכרזה החקלאית בשטח המתחם. סבר כי השיקול של עבירת בניה אינו מנותק מהשיקול התכנוני, בייחוד במקרה זה, המערב את אחת מעבירות הבניה הראויות שבוצעו במדינת ישראל. ציין כי בהסתכלות ארוכת טווח, נושא עבירות בניה מהווה "אצבע בעינו של שלטון החוק". סבר כי ביטול הכרזה יאפשר הסדרה של בניה שאינה חוקית שעלולה לפגוע בתכנון בטווח הרחוק.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.2018):

1. ביום 4.7.17, ולאחר מספר דיונים שקיימה בנושא, החליטה המועצה הארצית לאמץ את המלצת הולקחש"פ בעניין ירקונים, לאמור כי בהיעדר קיומה של תכנית מפורטת, המועצה אינה מוצאת הצדקה לביטול ההכרזה החקלאית על הקרקעות במתחם ירקונים, הנמצא כחלק מהמרחב הפתוח בתכנית המתאר המחוזית לנחל הירקון, תמ"מ 3/10.
2. בהמשך להחלטה שהתקבלה הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מנהליים מחוז מרכז (עת"מ 47229-17) במסגרתה התבקש בית המשפט לקבוע כי החלטתה של המועצה הארצית הינה בטלה מעיקרה ולחילופין כי יהא זה נכון להורות על ביטולה נוכח פגמים שנפלו בהליך קבלתה.
3. ביום 22.5.18 התקיים דיון בעתירה שהוגשה (כהמשך לדיון ראשוני שהתקיים בשלהי שנת 2017). לאחר שנשמעו עמדת הצדדים ועמדתו של בית המשפט, הסכימו הצדדים כי החלטת המועצה הארצית מיום 4.7.17 תבוטל, כך שהמועצה הארצית תשוב ותדון בשאלת ביטול ההכרזה של הקרקע במתחם ירקונים כקרקע חקלאית, תוך מתן זכות טיעון בעל פה לעותרות.
4. בהמשך לאמור, שמעה המועצה הארצית פעם נוספת את באריכות ובקשב רב את באי כוח הבעלים, הן בכל הנוגע למסמך התכנוני שאושר והן בנוגע לשיקולים אותם רשאת המועצה הארצית לשקול בבואה לדון בביטול הכרזה בהתאם לתוספת הראשונה לחוק. כמו כן, הוצגה למועצה הארצית המתודולוגיה לביטול הכרזה של קרקע חקלאית, על בסיסה גיבשה הולקחש"פ את המלצותיה, עמדת מתכנ מחוז מרכז בכל הנוגע לקביעותיו של המסמך התכנוני בשטח ואופי הבינוי שהוא מציע בשטח זה ועמדתה של עיריית פ"ת.
5. לאחר ששמעה את כל אלה, מחליטה המועצה הארצית כי אין מקום לשנות מהחלטתה כפי שהתקבלה ביום 4.7.17, זאת מן הטעמים כדלקמן:

א. כעולה משתי החלטותיה של הולקחש"פ, המתודולוגיה שנקבעה על ידה לביטול הכרזה נשענת על מספר שיקולים ובכללם: יעוד השטח בתכנית המתאר המחוזית (פתוח/פיתוח), מיקום השטח ביחס למרחב הסובב (בלב שטחים שמיועדים לבינוי או במרחב פתוח) וקיומה של תכנית מקומית מאושרת לבינוי וזאת בהתייחס לכלל השטחים שהומלץ שלא לבטל את הכרזתם. בהתייחס למתחם הפאזור סנטר, קבעה הולקחש"פ כי המסמך התכנוני אינו מהווה תכנית ומכאן כי טרם בשלה העת לבטל את ההכרזה על הקרקע כחקלאית. קביעתה של הולקחש"פ נתמכה, בין היתר, בעמדתה ולפיה ראוי כי תכנית שתוגש בשטחים אלה, המהווים חלק מהמרחב הפתוח של נחל הירקון, תיבחן ע"י הוועדה למטרות שלשמן הוקמה, בכלל זה שמירת השטחים הפתוחים וודאי לאור העובדה שלאחר שתאושר על ידי הוועדה תכנית לבינוי בשטח זה, לא יידרש אישור נוסף, בהתאם לקבוע בחוק. המועצה הארצית מאמצת את המלצותיה של הולקחש"פ כאמור ואת המתודולוגיה שנקבעה על ידה. המועצה סבורה כי אישורה של תכנית ראשונה לבינוי בשטח, בהתבסס על המסמך התכנוני, נכון שתאושר גם על ידי הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, בהיותו של הבינוי מוקף שטחים פתוחים מכל עבריו.

ב. המועצה הארצית מבהירה כי המסמך התכנוני אינו מסמך סטטוטורי אלא מהווה מסמך עקרונות אשר נועדו לקבוע קווים מנחים להכנת תכניות מפורטות לשטחים הירוקים ולשטחים לפיתוח. הסימון אינו מחייב אלא מנחה בלבד ואין בו כדי לייצר וודאות בנוגע למיקומו או לאופיו התכנוני העתידי של השטח. רק התכנית המפורטת שתקודם בשטח זה תדייק את הגבולות של השטחים שנכון יהיה לשנות את יעודם. מכל מקום, אין ספק כי הבינוי הקיים בשטח, שהינו מבנה רחב מימדים, אינו תואם בשום צורה או אופן את הקבוע במסמך התכנוני ולפיו הבינוי ישרת את הפארק ואופיו, ויהיה רקמת בינוי 'מחוררת' על ידי יצירת מסות מבונות קטנות והקטנת פרופיל החזיתות. משכך, אין היא רואה לנכון לבטל את ההכרזה בהתבסס על הבינוי הקיים.

ג. מלבד המלצת הולקחש"פ בעניין התכנוני, עומד בפני המועצה גם השיקול של אי עידוד עבריינות בנייה. המדובר במבנה מסחרי, בהיקף של למעלה מ-10,000 מ"ר. המבנה נבנה על בסיס היתרים שהוצאו שלא כדין, בנייתו הושלמה בניגוד לצו הפסקה מנהלי שהוצא נגדו והוא פועל למעלה מ-15 שנה, כמרכז מסחרי רחב היקף על קרקע חקלאית מוכרזת. ביטול ההכרזה החקלאית על השטח, קודם לאישורה של תכנית בשטח, עלולה להעביר מסר שגוי למוסדות התכנון המקומיים כמו גם לבתי המשפט, ולפיו קיימת לכאורה הצדקה לאישורו של המתחם המסחרי בשטח החקלאי, באופיו הקיים, ותוך פגיעה בשטחים הפתוחים עליהם אמונה המועצה. שיקול זה מתעצם לאור הצהרתם הברורה של העותרים ולפיה עם ביטול ההכרזה (וייתור הצורך בקבלת אישור הוועדה המחוזית והולקחש"פ לשימוש החורג עקב כך) בכוונתם לפעול מול הוועדה המקומית לאישור שימוש חורג, ועמדתה של הוועדה המקומית, כפי שהובעה בעבר, ולפיה בכוונתה לאשר שימוש חורג כמבוקש.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

4.

תמ"א 2/4 / א/2: מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון
מטרת הדיון: דיון פנימי. דיון בהמלצות הולנת"ע בהערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור והעברה לאישור הממשלה.

חברי מועצה נוכחים:

מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית
 גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון/ גב' רונית מזר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון
 גב' מירי כהן, מ"מ נציג שר האוצר
 מר שחר סולר, מר רם אלמוג/ מר יואב צלניקר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה
 גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה/ מר אמיר פולברמכר, מ"מ נציגת שר האנרגיה
 גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
 מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות
 *מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
 מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
 גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים
 גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
 מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון
 מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
 גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
 מר ניר אנגרט, מ"מ נציג רט"ג
 מר טל אל על, מ"מ נציג עיריית באר שבע
 *מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון
 מר ברוך יוסקוביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 גב' נילי עמית, נציגת ארגוני הנשים
 גב' ארזה צ'רצ'מן, מ"מ נציג הטכניון
 גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה/ גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
 מר אסף זנזורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

*יצא במהלך הדיון

רקע:

המחלף המוצע בתכנית זו, ממוקם על דרך מס' 1, בתחום המועצה האזורית עמק לוד, בין היישובים אחיעזר, צפריה וכפר חב"ד. בתחום התכנית עובר נחל שפירים שהינו אחד מיובליו של נחל איילון. בחודש ינואר 2011 המועצה הארצית נתנה הוראה על הכנת התכנית ואישרה את ההנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה. המועצה הארצית הנחתה את הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית להביא בפניה תכנית מתואמת, לאחר דיון בממצאי התסקיר. בחודש אפריל 2013, לאחר שהמשרד להגנת הסביבה אישר את שלמות התסקיר, התקיים דיון בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית בו נבחנו חלופות ונבחרה החלופה המועדפת. הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית המליצה בפני המועצה הארצית על העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור לאחר שהשתכנעה כי החלופה הנבחרת (A1) היא החלופה המועדפת. בהתאם להמלצת הוועדה המשותפת ולאחר שקיימה דיון, החליטה המועצה הארצית ביום 7.3.2017 על העברת התכנית הכוללת את החלופה המומלצת כאמור, להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.

לתכנית הוגשו 7 השגות של הציבור וכן הערות הועדה המחוזית מרכז. הולנת"ע שמעה את המשיגים והמעירים במהלך שתי ישיבות שקיימה בתאריכים 20.3.2018 וב- 24.4.2018 והחליטה פה אחד על אימוץ עמדת מינהל התכנון והמליצה על העברת התכנית לאישור במועצה הארצית.

מהלך הדיון:

נציגת מינהל התכנון הציגה באמצעות מצגת את ההליך הסטטוטורי לקידום התכנית, מטרותיה ועיקרי מהות ההשגות שהוגשו לתכנית, להלן עיקרי הדברים:

- תמ"א 4/2 א: תכנית מתאר ארצית חלקית מפורטת לפיתוח נמל התעופה בן גוריון אושרה בשנת 1997 וכללה את המחלף הכניסה המערבי לנמל התעופה. בעקבות העתירה שהוגשה על ידי כפר חב"ד והמועצה האזורית עמק לוד נגד ביצוע המחלף הושג הסכם פשרה שבמסגרתו הוחלט על שינוי לתמ"א שיכלול בין היתר, צמצום שטח המחלף, שיקוע רמפות המובילות לנמל התעופה, העתקת קיר מסתור ושהיזם לא יתנגד להקמת תחנות תדלוק בשטח התכנית.
- ציינה שמרבית ההשגות שהתקבלו התייחסו למעבר וקישוריות בין כפר חב"ד לצפריה ובית רבקה ובקשת כפר חב"ד לתחנות תדלוק בתחום המחלף. לעניין המעבר להולכי רגל והקישוריות בין כפר חב"ד לצפריה ובית רבקה, הבהירה שהרמפות תת קרקעיות לנמל התעופה המתוכננות במסגרת התכנית אינן מאפשרות את המשך המעבר התת קרקעי הקיים. כמו כן, ציינה שהפתרון שהוצע הינו מעבר עילי מעל דרך מס' 1 שיתווסף אליו מעבר הולכי רגל. לעניין תחנות התדלוק בתחום המחלף, הבהירה שמטרת התכנית הינה למחלף ולא לתחנות תדלוק וציינה שבהחלטת הולנת"ע התווסף סעיף להוראות התכנית, שכל ותוגש תכנית מפורטת לתחנות תדלוק היא לא תהווה שינוי לתמ"א.

מנהלת תחום תחבורה במינהל התכנון ציינה את החשיבות הרבה לקידום המחלף כשער כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון לאור העיכובים הרבים שהיו במהלך השנים. בנוסף, ציינה שמרבית ההשגות שהוגשו לתכנית התמקדו במעבר והגישה להולכי רגל. כמו כן, נעשתה בדיקה לבחינת חלופות לשינוי מיקום המעבר להולכי רגל ועל פי ממצאיה, החלופה שהופקדה בתכנית הינה החלופה המועדפת מבחינת היבטים של בטיחות, יכולת מימושו של המעבר המפלסי המתוכנן וכן קישוריות בין צפריה לכפר חב"ד שתושבי צפריה משתמשים בשירותי כפר חב"ד.

נציג 'ארגון הגג' ביקש שבמסגרת התכנית יינתן מענה לנגישות להולכי רגל על ידי מתן פיתרון של מעליות, היות ומדובר על מעבר עילי. **נציגת הטכניון** לעניין המעבר העילי להולכי רגל, שאלה האם המעבר עומד בהנחיות של חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות.

נציג השר להגנת הסביבה בהתייחס להקמת תחנות תדלוק בתחום המחלף, טען שהחלטה זו עשויה להוות תקדים לכך שתחנות תדלוק ימוקמו בסמיכות לדרכים ראשיות. בנוסף, טען שהקמתם של תחנות תדלוק לצד דרך מס' 1 עשויה למנוע את מימושו של תכניות להרחבת הדרך או תוספת נתיב לתחבורה ציבורית.

כמו כן, התייחס למיקומם המוצע לתחנות הדלוק שנמצא בפשט הצפה וכן לפגיעה שצפויה בשל זיהום קרקע מתחנות דלק.

מנהלת תחום תחבורה במינהל התכנון בהתייחס לשאלת נציגת הטכניון, ציינה שהוראות התכנית תוקנו כך שהמעבר העילי הינו בהתאם לשיפועים הנדרשים. בנושא הקמתן של תחנות דלוק בתחום המחלף, הבהירה שככל ותוגש תכנית מפורטת לתחנת דלוק, התכנית תיבחן ככל תכנית מפורטת ותצטרך לעמוד בהתאם להוראות תמ"א 18: תכנית מתאר ארצית לתחנות דלוק.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.2018):

בפני המועצה הארצית הוצגו עיקרי המלצות הולנת"ע אשר דנה בישיבותיה מיום 20.3.2018 ומיום 24.4.2018 בהערות הועדות המחוזיות ובהשגות הציבור שהוגשו לתכנית. לאחר שקיימה דיון בהמלצות הולנת"ע ובתכנית, מחליטה המועצה לאמץ את המלצות הולנת"ע מיום 24.4.2018 ולהמליץ לממשלה על אישור התכנית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

5. תמ"א 10/ג/11: רצועת קווי חשמל ראשיים מאזור השפלה לתחמ"ג ירושלים מטרת הדיון: דיון באישור הנחיות לפרקים ג'-ה' בתסקיר ההשפעה על הסביבה

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית	נעמי שגיב שחר ניצן, חברת החשמל
גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון/גב' רונית מזר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון	אפרת תמיר, משרד הביטחון
גב' מירי כהן, מ"מ נציג שר האוצר	שרון הופנר, אילון ברנהרד, משרד הבינוי והשיכון
מר שחר סולר, מר יואב צלניקר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	שני ינאי, עינת בורנשטיין, קק"ל
גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה/ מר אמיר פולברמכר, מ"מ נציגת שר האנרגיה	אילן לוי, המשרד להגנת הסביבה
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון	שלמה משליאן, משרד ישראל
מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות	כרמלה כרמון, משרד הרווחה
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	ענבר שור, משרד האוצר
מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות	כרמל מילכה, מועצה אזורית לב השרון
גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים	אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות הממשלתית
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה	ארז שעני, חני דודי, חנה ויטלזון, נועה נאור, אתי מניס, נריה גרינולד, מינהל התכנון
מר אילן טייכמן, מ"מ נציג שר הבינוי והשיכון	שפרה פרנקל, לשכת התכנון המחוזית מרכז
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים	תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה	חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית
מר ניר אנגרט, מ"מ נציג רט"ג	
מר טל אל על, מ"מ נציג עיריית באר שבע	
מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון	
מר ברוך יוסקוביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
גב' נילי עמית, נציגת ארגוני הנשים	
גב' ארזה צ'רצ'מן, מ"מ נציג הטכניון	
גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה/ גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	

רקע:

העיר ירושלים וסביבתה מחוברות כיום למערכת ההולכה הארצית בקו מתח 400 ק"ו המגיע עד לתחנת מיתוג בסמוך למושב אבן ספיר, וממנו בקווי 161 ק"ו ובקווים נוספים מאזור מודיעין דרך פרוזדור ירושלים. בסך הכל ארבעה קווי 161 ק"ו מחברים מספר תחנות משנה באזור ירושלים לרשת החשמל הארצית.

לנוכח הגידול בצריכת החשמל באזור ירושלים צפוי כי לקראת סוף העשור תחנת המיתוג אבן ספיר תגיע למיצוי יכולת העברת האנרגיה ממתח 400 ק"ו למתח 161 ק"ו. בנוסף, יכולת ההולכה של קו 400 ק"ו וקווי 161 ק"ו לאזור ירושלים לא תתאים לגידול הצפוי בעומס.

בהתאם לכך נדרש לאתר תוואי לקו 400 ק"ו שיחבר את מערכת החשמל הארצית הקיימת בין אתר צפית לאתר גזר אל תחנת מיתוג חדשה באזור ירושלים. תחנת המיתוג תזין ישירות בקווים קיימים את תחנות המשנה באזור ירושלים.

בתאריך ה-27.2.18 הולנת"ע, על בסיס ממצאי פרקים א-ב של תסקיר ההשפעה וחוות דעת המשרד להגנת הסביבה, החליטה להמליץ על החלופה הבאה כחלופה הנבחרת לתוואי הרצועה: מקו צפית-גזר (בין כפר מנחם לטל שחר), לאורך נחל שורק אל היישוב מטע (תוך עקיפה של בית שמש מצפון), משם התוואי עובר במקביל לקו 400 ק"ו המאושר בתמ"מ 16/1 עד תחנת המיתוג אבן ספיר, וממנה

ממשיך לאורך נחל שורק ועמק הארזים עד תחנת המשנה "ירושלים ד" בקצה המזרחי של עמק הארזים, שהוחלט בדיון הנ"ל לבחור בה כחלופה למיקום התחמ"ג הנדרשת.

בהמשך לכך, נדרשת המועצה לדון בהמלצת הולנת"ע בדבר החלופה המועדפת ובאישור הנחיות לעריכת פרקים ג-ה בתסקיר ההשפעה על הסביבה עבור החלופה הנבחרת.

מהלך הדיון:

נציגה מטעם חברת חשמל הציגה באמצעות מצגת את החלופות שנבחנו במסגרת התסקיר לתוואי קו 400 ק"ו כאשר התסקיר כלל בחינה של היבטים סביבתיים, מערכתיים וכלכליים. כמו כן, ציינה שבכל חלופה נבחנה רגישות המעבר בשטחים ירוקים והקרבה לאזורים מבונים. טענה שהחלופה הרביעית, הינה החלופה המיטבית מאחר והתוואי המוצע עובר בחלק בצמידות לקווי חשמל קיימים. בנוסף, ציינה כי בכל חלופה שתיבחר, יתוכנן הקו בתיאום עם קק"ל רט"ג, וכן בתיאום עם רשויות מקומיות וגופים נוספים. כמו כן, נעשתה בחינה של תשע חלופות למיקום תחנת מיתוג ונבחר אתר תחמ"ש ירושלים ד' משיקולים של יעילות התכנון בניצול אתר קיים ללא צורך בתוספת שטח, הסתמכות על קווי 161 ק"ו קיימים והימנעות מהכנסת קווי 400 ק"ו לתוך העיר ירושלים.

נציג השר להגנת הסביבה ציין שהתסקיר השפעה על הסביבה בחן את המשמעויות סביבתיות והנופיות של העברת תשתיות באזורים רגישים. הציג את החלופות השונות שנבחנו במסגרת התסקיר והסיבות לפסילתן וציין שהחלופה הדרומית הינה החלופה שהומלצה על ידי המשרד להגנת הסביבה. הוסיף כי הוצע לבחון את האפשרות להטמנת תוואי הקו באזור בית שמש במסגרת חלופה זו. עם זאת, הדגיש שמאחר והובהר שחלופה זו אינה ישימה, המשרד להגנת הסביבה סומך ידו גם על החלופה הרביעית, שהינה טובה מבחינה סביבתית.

ראש מועצה אזורית לב השרון שאל מהן ההשלכות הסביבתיות למיקום תחנת המיתוג באתר תחמ"ש ירושלים ד' על שכונת רוממה הסמוכה. **נציגה מטעם חברת חשמל** טענה שבחירת חלופה זו התבססה על שיקולים של אופטימיזציה של המערכת על ידי שימוש באתר קיים, אפשרות לחיבור קו 400 לאתר קרוב ככל הניתן על מנת להפחית איבודי אנרגיה וכן ריחוק ממגורים. חלופה זו עמדה בכל הקריטריונים, לרבות היקף השטח להקמת תחמ"ג, הימצאותה במרחק סביר מאזורי מגורים ובשטח כלוא בין שני כבישים.

נציג שר החקלאות שאל האם ישנה פגיעה בלולים של קיבוץ צרעה על פי תוואי החלופה המומלצת. לעניין זה **נציגת חברת חשמל**, השיבה שאין כל פגיעה בנושא הלולים בקיבוץ מאחר והתוואי המוצע מתוכנן לעבור מדרום לקיבוץ. בנוסף, הבהירה שהמגבלות שחלות תחת קווי 400 ק"ו נוגעות לשהייה ממושכת למגורים ומשרדים והלולים אינם תחת אותן מגבלות.

נציג מטעם משרד הבינוי והשיכון הציג את תחנת הרכבת המתוכננת בבית שמש והחפיפה שלה לתוואי החלופה הרביעית המוצע. הבהיר כי יש חשיבות רבה בהסטת תוואי החלופה הרביעית מאחר ותחנת

הרכבת מתוכננת לשמש כעוגן תחבורתי משמעותי לעיר בית שמש. **נציגה מטעם חברת חשמל** ציינה שקיימת מורכבות בהסטת התוואי המוצע מאחר ומדובר באזור שרווי בתשתיות וכן נחל שקיים באזור, אך הבהירה שתיבחן האפשרות להסטת התוואי המוצע על מנת שלא תיפגע התכנית לתחנת הרכבת. **נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה** הבהירה שהעיר בית שמש צפויה לגדול באופן משמעותי ולכן יש לפעול לפיתרון שיאפשר את הקמת תחנת רכבת המתוכננת. **נציג השר להגנת הסביבה** טען שמדובר על בקשה של הסטה נקודתית בתוואי וסביר להניח שבמסגרת הבדיקה, יימצא פתרון לכך.

נציגת שר האנרגיה הדגישה את חשיבות מימוש התכנית לטובת אספקת חשמל עבור ירושלים וגם עבור העיר בית שמש. ביקשה שהמועצה הארצית תאמץ את המלצת הולנת"ע כפי שהחליטה על כך בישיבתה מתאריך 27.2.18 והבקשה להסטת התוואי תיבחן תוך תאום עם כל הגורמים הרלוונטיים.

נציג קק"ל ביקש שתהיה היועצות עם קק"ל מאחר ומדובר בשטחי יערות חשובים. **נציג שר התחבורה** ביקשה שייערך תיאום עם משרד התחבורה במקטע הקו שעובר בסמוך לדרך מס' 1. **נציגת שר הביטחון** ציינה שישנן מגבלות של מערכת הביטחון מבחינת מגבלות גובה וקרבה למתקנים ויידרשו הסטות נקודתיות של התוואי בתאום עם חברת חשמל.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.2018):

המועצה הארצית לאחר שהוצגה בפניה המלצת הולנת"ע אודות החלופה המועדפת לרצועת קווי החשמל ומיקום התחמ"ג, מחליטה כדלקמן:

1. לאמץ את החלטת הולנת"ע מיום 27.2.18, על נימוקיה, בנוגע לבחירת תוואי רצועת החשמל לאשכול ירושלים ומיקום התחמ"ג.
2. לאשר את ההנחיות שהוכנו על ידי היועץ הסביבתי של המועצה, לעריכת פרקים ג'-ה' של תסקיר ההשפעה על הסביבה עבור החלופה הנבחרת.
3. לעניין בקשת משרד השיכון להסטת הרצועה צפונה באזור בית שמש – ההסטה המבוקשת תיבחן במסגרת הכנת פרקים ג'-ה' בתסקיר ההשפעה על הסביבה, תוך תאום עם רשות מקרקעי ישראל, משרד השיכון וגורמים רלוונטיים נוספים.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

6.

תמ"א 14/9: מחצבת גולני

מטרת הדיון: דיון באישור הנחיות על עריכת תסקיר השפעה על הסביבה

חברי מועצה נוכחים:

מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית
גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון/ **גב' רונית מזר,** מ"מ מנהלת מינהל התכנון
גב' מירי כהן, מ"מ נציג שר האוצר
מר שחר סולר/ מר רם אלמוג/ *מר יואב צלניקר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה
גב' דורית הוכנר, נציגת שר האנרגיה/ **מר אמיר פולברמכר,** מ"מ נציגת שר האנרגיה
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות
***מר גלבע זינגר,** מ"מ נציג ראש הממשלה
מר רענן אמואל, מ"מ נציגת שר החקלאות
גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים
גב' אורנה להמן, נציגת שר התחבורה
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
מר ניר אנגרט/ מר הלל זוסמן, מ"מ נציג רט"ג
מר טל אל על, מ"מ נציג עיריית באר שבע
מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון

*יצא במהלך הדיון

נוכחים נוספים:

שני ינאי, עינת בורנשטיין, קק"ל
אפרת תמיר, משרד הביטחון
תומר מירז, עימאד דחלה, מועצת טורעאן
ענבר שור, משרד האוצר
כרמלה כרמון, משרד הרווחה
אילן לוי, המשרד להגנת הסביבה
כרמלה מילכה, מועצה אזורית לה שרון
אבי נאור
שלמה משליאן, משטרת ישראל
ישראל אישר, אבן וסיד
אפרת קניגסברג, מיכאל דנון, משרד האנרגיה
רונית טורק, עורכת תסקיר ההשפעה על הסביבה
סיגלית פיסטינו, מנהלת פרויקט תמ"א 14
יוסף באזיס, יועץ איכות אוויר בצוות עורכי התסקיר
סמדר ירון, בועז גמליאל, עיריית נס ציונה
אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות ממשרתית
חנה ויטלזון, אתי מניס, רעות יהודית עמית, נועה נאור, חני דודי, נריה גרינולד, מינהל התכנון
תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

אתר גולני נמצא מצפון לכביש 77 וממערב לכביש 65, בסמוך לשוב טורעאן ולמחלף גולני. האתר מאושר בתמ"א 14/ב, ובשטחו מחצבה פעילה מכח תכנית מפורטת (ג/12134).
 בתמ"ל 1008, שאושרה ב- 7.7.16, במתחם הצפוני של טורעאן, כוללת שטחי מגורים המצויים בחלקם בתחום ההשפעה של המחצבה המאושרת ובתחום המגבלות של אתר 211 המאושר בתמ"א 14/ב. בתמ"ל נקבע כי ביצוע הבנייה בתחום זה יתאפשר לאחר סיום פעולות הכרייה והחציבה במחצבת גולני ולא יאוחר מ- 30 שנה מיום אישורה של תכנית ג/12134.
 האתר מהווה נדבך חשוב לאספקת עתודות של גיר ודולומיט הנדרשים למשק הבנייה והסלילה בצפון הארץ.
 עניינו של הדיון הוא באישור הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה.

מהלך הדיון:

נציגת מינהל התכנון הציגה באמצעות מצגת את הרקע לתכנית וההליכים הסטטוטוריים שהתקיימו בעניינה. פירטה את הנושאים שיבחנו בתסקיר וביניהם:

- חלופות מיקרו של גבול התכנית ושלביות החציבה, בתאום עם תכניות התמ"ל של טורעאן.
- ישיבת המועצה הארצית מס' 618 מיום 5.6.18 אכסניית בית וגן - ירושלים (336-2018)**
 ההחלטות פורסמו בתאריך 6.6.18, ככל שיש אי התאמות הנוסח שפורסם הוא הגובר הפרוטוקול אושר בישיבת המועצה הארצית מס' 621 בתאריך 4.9.18.

- היבטי איכות אויר ורעש (במסגרת זאת גם בחינת מיקום המתקנים).
- פתרונות לדרך גישה למחצבה.
- בחינת מזעור המפגע הנופי.

נציג השר להגנת הסביבה ציין כי מדובר בתכנית עם קונפליקט סביבתי מורכב לאור מיקומה של המחצבה בסמיכות לשוב טורעאן. התסקיר יבדוק חלופות מיקרו על רקע חלופות המאקרו היות ותמ"א 14/ ב מבוססת על תחזיות שנערכו לפני שנים ולאחרונה עודכנו התחזיות לצרכים של מדינת ישראל למשק הבניה והסלילה.

לנושא איכות האוויר, תכנית הותמ"ל קובעת שלביות שתהיה מתואמת עם שלביות החציבה כך שתחום ההשפעה יצומצם בהתאם להתקדמות החציבה ולא יחול על האזור המתוכנן למגורים. בנוסף טען כי יש מקורות נוספים של זיהום אוויר באזור. לעניין דרכי גישה למחצבה, ייבחנו חלופות שונות בתסקיר אך יש למצוא פתרון לטווח הקצר והארוך עוד בטרם הכנת התכנית וסיום התסקיר.

ראש המועצה המקומית טורעאן התנגד להרחבת אתר הכרייה בסמוך לשוב. ציין כי המחצבה קיימת מזה כ- 60 שנה בסמיכות לשוב וקיווה כי תמ"א 14/ ב' תתקן את העיוות ההיסטורי ותבטל את המחצבה. ציין כי במסגרת עתירה שהוגשה ביקשו כי ייערך לתכנית תסקיר בריאות לאור דו"ח המצביע על עודף תחלואה ותמותה בקרב תושבי הישוב. טען לזכותם של התושבים לאוויר נקי ולאחריותה של המועצה הארצית לדאוג לבריאות התושבים ולא רק לאספקת חומרי גלם.

בא כח מועצה מקומית טורעאן ביקש שהתסקיר יבחן אם ניתן לממש את התכנית. לגבי סוגיית הנגישות למחצבה, טען כי תנועת המשאיות מהווה תוספת של כ- 10% אבק ועל כן יש לתת מענה לנושא ולמצוא פתרון. שאל אודות קביעת תחום ההשפעה והפנה לדו"ח משרד הבריאות המצביע על פגיעה בבריאות תושבי טורעאן. ביקש כי יערך תסקיר בריאותי והפנה להחלטת הממשלה שקבעה כי התכנית המפורטת תתייחס להיבט הבריאותי.

נציג שר הבריאות ציין כי החלטת הממשלה קבעה כי בתוך 90 יום תיקבע המתודולוגיה של התסקיר הבריאותי אך העבודה המתבצעת בשיתוף פעולה עם מינהל התכנון טרם הסתיימה. המטרה היא לגבש תוצר מיטבי שיצמצם וימזער את הפגיעה בתושבי טורעאן. בהתייחס לתסקיר ביקש כי ההתייחסות תהיה לערכי יעד.

הנציגה בעלת הכשרה בסוציולוגיה סברה כי המועצה הארצית לא צריכה לקדם את התכנית לאור הדו"ח הבריאותי של משרד הבריאות שמצביע על תחלואה גבוהה במחלות נשימתיות ותמותה בשוב טורעאן. התייחסה לאמירה במסמכי המדיניות לפיה חומר הגלם נדרש לפיתוח המדינה וטענה כי היא אינה נכונה היות ורוב חומר הגלם מיוצא לחו"ל. ביקשה כי לצד הבקשה לערוך תסקיר סביבתי יש לבצע גם תסקיר חברתי-כלכלי.

יועץ מטעם משרד האנרגיה הבהיר כי אין יצוא של חומר גלם לחו"ל. ציין כי בימים אלה מגבש צוות בינמישרדי שיחליט על המתודולוגיה של התסקיר הבריאותי. ציין כי ערכי היעד של אבק שנקבעו בחוק נמוכים יותר מאלו הקיימים באוויר באופן טבעי מהסביבה ועל כן לא ניתן להגיע אליהם.

מנהלת מינהל התכנון ציינה כי צוות מקצועי החל בעבודתו לגיבוש המתודולוגיה לתסקיר הבריאותי ומדובר בתהליך שלוקח זמן.

נציגת הטכניון בירכה על ההחלטה לערוך תסקיר בריאותי לתכנית. התרשמה כי ההנחיות לתסקיר שהתקבלו עוסקות בהיבטים סביבתיים- אקולוגיים ולא בהשפעה על בני האדם. הציעה שהתסקיר הבריאותי יבחן מצבים שונים, כדוגמת ההשפעה על ילדים לעומת ההשפעה על מבוגרים.

ראש המועצה האזורית לב השרון טען כי מקור הבעיה היא במחצבה הקיימת ובמתקנים הפועלים בה, שקיבלו היתר עד לשנת 2025, ומייצרים זיהום אוויר.

ביקש לקבוע תנאי לפיו הרחבת המחצבה תהיה העתקת מתקני הגריסה הקיימים לבור המחצבה. ביקש כי התסקיר יבחן אם ניתן יהיה להשאיר את מפעל הבטון במקום. בהתייחס לשכונת המגורים המקודמת בותמ"ל, ביקש כי בנייתה תהיה בסנכרון עם שלביות החציבה. הוסיף כי המחצבה נדרשת אך ככל וחומר הגלם מיוצא לחו"ל יש לעצור זאת.

נציג עיריית באר שבע סבר כי יש לדרוש בתכנית זו תסקיר בריאותי ולתת מענה לבריאות בני האדם כמו שנותנים לסביבה בתסקיר הסביבתי. ציין כי בקונפליקט בין שיקולים כלכליים לבריאותיים גובר השיקול הבריאותי.

לבקשת **נציג שר הבריאות** בנוגע לערכי היעד בתסקיר השיבה **נציגת שר האנרגיה** כי מתנגדים לכלול ערכי יעד במסגרת התסקיר.

נציג רט"ג סבר כי יש לאזן בין מגוון האינטרסים ואין לייצר מצב בו צד אחד נהנה וצד אחר סובל. ציין כי האתרי הכרייה והחציבה נבחנו במסגרת תמ"א 14/ ב והתקיים הליך ארוך של שיתוף ציבור. הציע כי יערכו בדיקות פרטניות וככל ואלו יוכיחו כי ישנה פגיעה באוכלוסייה אז אין לאפשר אותה.

נציג השר להגנת הסביבה הבהיר כי מטרת התסקיר היא לוודא כי בריאות חיי התושבים נשמרת וכן לאזן בין צרכי המדינה לאיכות חיי התושבים וזאת לפני ההיבטים הסביבתיים. הוסיף כי המועצה הארצית קבעה שיינתן מענה לשלביות החציבה ביחס לתכנית הותמ"ל למגורים. הבהיר כי קיימת הידברות עם מפעילי האתר הקיים ומשרדו עתיד להוסיף בזמן הקרוב תחנת ניטור לאיכות האוויר נוספת לזו הקיימת, מטעם רשות מקרקעי ישראל.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.2018):

המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה עיקרי התכנית וההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה, מחליטה כדלקמן:

1. לקבל את הערות קק"ל ולהטמיען בהנחיות.
2. לאשר את נוסח ההנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה בתיקונים בהתאם להערות קק"ל.
3. המועצה רשמה בפניה כי על פי החלטת קבינט הדיור מיום 5.3.18 הוקם צוות שבוחן את ההיבטים הבריאותיים במחצבות, והמלצותיו ייושמו גם בתכנית זו.

ההחלטה התקבלה פה אחד בהסתייגות נציג שר הבריאות לנוסח סעיף 4.1.3 בטיטת ההנחיות לתסקיר ההשפעה על הסביבה ולכך שאיננו כולל השוואה של המודל להתרחקות מערכי יעד.

7. תמ"א 35: תכנית מתאר ארצית לבניה, לפיתוח ולשימור מטרת הדיון: דיון בהמלצות הולנת"ע בהמשך להחלטת המועצה הארצית מיום 10.5.16.

חברי מועצה נוכחים:	נוכחים נוספים:
מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית	שלמה משליאן, משטרת ישראל
גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון/ גב' תמר כפיר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון	כרמלה מילכה, מועצה אזורית לב השרון
גב' מירי כהן, מ"מ נציג שר האוצר	ענבר שור, משרד האוצר
מר שחר סולר, מר דם אלמוג, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה	כרמלה כרמון, משרד הרווחה
מר אמיר פולברמכר, מ"מ נציגת שר האנרגיה	דקלה צור, מועצה אזורית מרחבים
גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון	אפרת תמיר, משרד הביטחון
מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות	עברי ליבני, משרד הבינוי והשיכון
מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה	אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות ממשלתית
מר רענן אמואל, מ"מ נציגת שר החקלאות	אתי מניס, שמעון בר שמעון, אריאל סבן, נריה גרינולד, מינהל התכנון
גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים	שפרה פרנקל, לשכת התכנון המחוזית מרכז
מר רפי אלמליח, מ"מ נציג שר הכלכלה	תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים	חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית
גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה	
מר ניר אנגרט, מר הלל זוסמן, מ"מ נציג רט"ג	
מר טל אל על, מ"מ נציג עיריית באר שבע	
מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון	
מר ברוך יוסקוביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים	
גב' נילי עמית, נציגת ארגוני הנשים	
גב' ארזה צירצ'מן, מ"מ נציג הטכניון	
גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה/ גב' מירב אהרון גוטמן, מ"מ נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה	
מר אסף זנזורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה	

*יצאה במהלך הדיון

רקע:

בישיבת המועצה הארצית מיום 10.5.16, במסגרתה הוחלט להמליץ לממשלה לאשר את שינוי 1/ ב תמ"א 35, הועלו נושאים שלא נכללו בנוסח שהועבר להערות הוועדות המחוזיות, לאור זאת, החליטה המועצה הארצית כי מינהל התכנון יבחן נושאים אלו, ויגיש את המלצותיו לולנת"ע. כמו כן, הוחלט למנות את יו"ר המועצה הארצית, שישמש כיו"ר הולנת"ע כאשר היא תקיים דיון בנושאים אלו.

על מנת לגבש את ההמלצות בנושאים שנקבעו בהחלטת המועצה הארצית, הוקם ע"י מינהל התכנון פורום המורכב מנציגי ולנת"ע, לשכות התכנון המחוזיות, מגזר חקלאי ונציגים נוספים, אשר קיים מספר ישיבות בכל אחד מהנושאים, וגיבש המלצות לגביהם. הולנת"ע בישיבתה מיום 26.12.2017 המליצה למועצה הארצית לאמץ את המלצות ועדת ההיגוי ולתקן את תמ"א 35 בנושאים של כפר החורש ומשקי העזר.

מהלך הדיון:

נציגת מינהל התכנון הציגה באמצעות מצגת את הנושאים שביקשה המועצה הארצית לבחון, את המלצות ועדת ההיגוי שאומצו על ידי הולנת"ע ואת המלצות הולנת"ע למועצה הארצית כדלהלן:

- **משקי עזר**- המועצה הארצית ביקשה לבחון את החלטת האפשרות לתוספת יחידת דיור גם על משקי עזר וזאת בדומה לאפשרות שניתנה בנחלות במושבים. ציינה שנעשה סקר לצורך איתור היקף כמות

משקי העזר במושבים בשל העדר במידע בהיקפם ופריסתם. בנוסף, במסגרת הסקר נמצא כי קיימת שונות רבה בתכנון בהגדרת המושג 'משק עזר', בשימושים המותרים בו ובגודל המגרשים בישובים השונים בפריסה ארצית ואף קיים קושי לבדל בין מגרשים למשקי עזר לבין מגרשים לבעלי מקצוע ועוד. לאור זאת, סברה הולנת'ע כי נכון לקבוע שהתוספת המוצעת תינתן במגרשי מגורים שהיו קיימים במושב בסביבות שנות ה-90, זאת היות ועד לנקודת זמן זו המגרשים הקיימים היו שייכים לגרעין הוותיק של המושב, טרם התחלת עיקר ההרחבות. כך המלצה זו מאפשרת מענה למגרשי המגורים השייכים למרקם הבנוי הוותיק של המושב, בהלימה למגרשי המגורים שבנחלות. בהתאם לכך, הולנת'ע השתכנעה שמדובר בהיקף מצומצם של מקרים ביחס לתוספת יחידות הדיור המתאפשרת על פי שינוי 1/ב לתמ"א 35 בנחלות ולכן תוספת יחידות הדיור אינה בעייתית מבחינת ההשלכה המרחבית הכלל ארצית, או חריגה מעקרונות תמ"א 35. כמו כן, הוצגו ההוראות לשינוי 1ג לתמ"א 35

- **החברה הממשלתית 'דירה להשכיר'** – ביקשה לאפשר עד 50 יחידות דיור בהישג יד להשכרה ומעונות סטודנטים ב'שטחים חומים' בישובים הכפריים מבלי שיספרו בלוח 2. נציגת מינהל התכנון ציינה כי הולנת'ע אימצה את החלטת ועדת ההיגוי על נימוקה, בין השאר בהתייחס לכך שהצעתה של דירה להשכיר אינה תואמת את עקרונותיה של תמ"א 35 לחיזוק העירוניות ומניעת הפרוור וכי נכון למצוא פתרונות דיור לסטודנטים בערים ובישובים העירוניים הסמוכים למוסדות הלימוד שכן מדובר באוכלוסייה איכותית וחזקה שתורמת לתרבות, ליצירה ולתהליכים הכלכליים והמקומיים.

- **תפרח וכפר החורש** - רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ביקשו לבחון את היקף יחידות הדיור ביישובים תפרח וכפר החורש. לעניין **כפר החורש** הוצגו נימוקי ועדת ההיגוי והולנת'ע והמלצתן להגדיל את מכסת יחידות הדיור בלוח 2 ל-500 יחידות דיור והוצג התיקון ללוח 2. הוסבר כי בעבר היו בקשות להרחבת הקיבוץ באופן ניכר לכיוון צפון מערב וכן בקשות לאפשר תוספת יחידות דיור הנעה בין 800 ל-1000 יחידות דיור. בעת הדיון בוועדת ההיגוי הובעה התנגדות להרחבה ניכרת של הקיבוץ על השטחים הפתוחים הערכיים שמצפון לו, ולפיכך צמצם הקיבוץ את בקשתו לתוספת של 150 יחידות דיור, כך שבלוח 2 מספר יחידות דיור המירבי יעמוד על 500 (לעומת 350 המאושרות היום), מה שהוביל למזעור הפגיעה במרחב הערכי הפתוח בחלק הצפוני והצפון מערבי של הקיבוץ. לעניין **תפרח** הוצגו נימוקי ועדת ההיגוי והולנת'ע שסברו כי אין צורך בהרחבת היקף יחידות הדיור בלוח 2, מאחר והיקף של 500 יחידות דיור נותן מענה מספק לצרכים העתידיים של המושב וכן ישנה הסכמה של המועצה האזורית, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון כי אין צורך להרחיב את המושב.

לשאלת נציגת שרת המשפטים לגודל מינימלי לפיצול שטח משק עזר **נציגת מינהל התכנון** השיבה שוועדת ההיגוי קבעה שיחידת הדיור נוספת תמוקם בשטח שמיועד למגורים בלבד. לשאלת **נציג שר הפנים** מדוע נדרש את אישור הוועדה המחוזית לתוספת יחידת דיור במשקי עזר. השיבה **נציגת מינהל התכנון** כי ישנם מקרים שראוי שיבחנו על ידי הוועדה המחוזית.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.2018):

המועצה הארצית, לאחר שהוצגו בפניה המלצות הולנת"ע והמלצות ועדות ההיגוי בכל אחד מהנושאים: משקי עזר, דירה להשכיר, תפרח וכפר החורש, ולאחר ששמעה את החברים והמוזמנים ודנה בנושאים אלו מחליטה:

1. לאמץ את המלצות הולנת"ע בנימוקיה, כלהלן:

- א. תפרח - לא לעדכן את מכסת היקף יחידות הדיור בלוח 2 של המושב תפרח, שכן היקף של 500 יחידות דיור בלוח 2 בתמ"א 35 נותן מענה מספק ונרחב לצרכים העתידיים של מושב תפרח.
- ב. כפר החורש- לתקן את היקף יחידות הדיור של כפר החורש בלוח 2 בתמ"א 35 מ- 350 ל- 500 יחידות דיור.
- ג. דירה להשכיר- אין מקום לקבוע שיחידות דיור להשכרה ומעונות סטודנטים לא יספרו על פי תמ"א 35, שכן במקרים בהם יעלה הצורך, ניתן יהיה לבחון ולפעול, ככל שיידרש, לפי הוראות הגמישות הקבועות בסעיף 18 בתמ"א 35.
- ד. משקי עזר- לאפשר תוספת יחידת דיור אחת שאינה נספרת על פי תמ"א 35, בכל מגרש מגורים (קיים/מאושר) שאינו מוגדר כנחלה, שהיה קיים בינואר 1992 ולא פוצל מאז, בדומה להוראות תמ"א 35 לתוספת יחידות דיור בחלקה א' (למעט ההוראות לעניין הרחבת חלקת המגורים ל- 2.5 דונם) בתנאי ויתקבל אישור הוועדה המחוזית.
2. להורות על העברת מסמכי התכנית, הוראות שינוי 1/ ג (משקי עזר) ותיקון לוח 2 (כפר החורש), להערות הוועדות המחוזיות למשך 60 יום. בנוסח ההודעה שתפורסם יירשם המועד האחרון להעברת הערות לתכנית.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

8. תמ"מ 3/21/37: אזור נופש מטרופוליני גבעות הכורכר מטרת הדיון: דיון בהפקדת התכנית

חברי מועצה נוכחים:

מר זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית
 גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון/ גב' תמר כפיר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון
 מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה
 מר אמיר פולברכמנר, מ"מ נציגת שר האנרגיה
 גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
 מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות
 מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
 מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
 גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים
 מר רפי אלמליח, מ"מ נציג שר הכלכלה
 מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
 גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
 מר ניר אנגרט, מר הלל זוסמן, מ"מ נציג רט"ג
 מר טל אל על, מ"מ נציג עיריית באר שבע
 מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון
 מר ברוך יוסקוביץ, נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 גב' נילי עמית, נציגת ארגוני הנשים
 גב' ארזה צירצ'מן, מ"מ נציג הטכניון
 גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
 מר אסף זנזורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

נוכחים נוספים:

גיא קפלן, מתכנן מחוז מרכז
 ענבר שור, משרד האוצר
 כרמלה כרמון, משרד הרווחה
 ברק קינן, עו"ד
 חזי כהן, אבי מאור, תושב נס ציונה
 ורד, שולה, כנרת דביר, רע"מ הנדסת כבישים ותנועה
 תומר רבינוביץ, סירקין דוכנר קרנברג מהנדסים
 רון פרומקין, אקולוג, צוות תכנון
 יפית גל שפיזלן, אדריכלית נוף
 אסף שקד, אדריכל
 סמדר ירון, בועז גמליאל, עיריית נס ציונה
 שירה גלייטמן, נעמה מליס אדריכלית
 ינאי שני, קק"ל
 שלמה משליאן, משטרת ישראל
 דאור ירושלמי, מייצג תושבים מנס ציונה
 גיא קב-ונקי, חוקר תמ"מ א"מ השרון
 אפרת תמיר, משרד הביטחון
 משה פרלמוטר, החברה להגנת הטבע
 דלית הראל, עיריית רחובות
 אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות הממשלתית
 שמעון בר שמעון, יעל אדורם, אתי מניס, נריה גרינולד, אריאל סבן, מינהל התכנון
 עדית קרמר, לשכת התכנון המחוזית מרכז
 תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
 חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

תמ"מ 3/21 יעדה שבעה אזורי נופש מטרופוליניים במחוז המרכז כמענה לצורכי הנופש והפנאי במחוז וקבעה כי תערך תכנית מתאר מקומית או תכנית מחוזית חלקית אשר תתייחס לאזור הנופש המטרופוליני בשלמותו וזאת כתנאי להכנת תכניות מפורטות בתחומו. במסגרתה של התכנית מרבית השטחים ייועדו כשטחים פתוחים וכנופש לסוגיהם ונקבע כי ניתן יהיה להקצות עד 15% מהשטח לטובת הרחבת שטחים לפיתוח גובל. א"מ גבעות הכורכר מצוי בתחומי הערים רחובות ונס-ציונה והמוא"ז גן רווה. שטח התכנית הוא כ- 5,200 דונם.

הועדה המחוזית בישיבתה מיום 19.6.17 המליצה בפני המועצה הארצית על הפקדת התכנית וציינה, בין השאר, כי: "התכנית זיהתה את הערכים הנמצאים בתחומה ומייצרת "מקום" של אתנחתא עבור תושבי האזור ומייעדת את מרבית השטחים בה לטובת שטחים פתוחים. התכנית מייצרת מוקדי פעילות נופש פתוח, שומרת על שטחים ערכיים שנמצאו בתכנית, קובעת את השטחים המיועדים לפיתוח וקובעת הוראות להכנת תכניות מתאר מפורטות מתוכה".

מהלך הדיון:

מתכנן מחוז מרכז הציג את פריסת הא"מ בתכנית המתאר המחוזית של מחוז מרכז ותמונת מצב לגבי קידומן. ציין שתכנית זו נערכה בתיאום מלא של הרשויות המקומיות, צוות התכנון ולשכת התכנון המחוזית. כמו כן, ציין שנעשתה בחינה של ערכיות השטח ובהתאם לכך נקבעו אזורי הפיתוח בתכנית.

עורך התכנית הציג את עיקרי התכנית ומטרותיה, להלן עיקרי הדברים:

- עקרונות התכנון לאזור הנופש המטרופוליני אשר התייחסו לאיכויות השטח, היחס לשטחים הפתוחים הגובלים, ליצירת זהות שתאפשר לתושבי המקום להיות שותפים למתחולל בו, שמירה על ערכי הטבע והחקלאות, שמירה על צירים ירוקים נופיים וקישורם לערים הסמוכות וכן שמירה על צירי תנועה מרכזיים תוך התחשבות בערכי נוף וטבע.
- המתודולוגיה והקריטריונים לקביעת רמת הרגישות האקולוגית של שטחי האנ"מ ואת מפת הרגישות האקולוגית על פי ממצאי הסקר.
- המתחמים שנמצאו המתאימים ביותר לטובת פיתוח מתוך כלל החלופות.
- בהתייחס לחלק הצפון מזרחי בתכנית, ציין כי עיריית נס ציונה ביקשה את השטח לפיתוח עירוני כהשלמה למע"ר חדש המתוכנן בעיר וכן את הרחבתו של בית העלמין.

נציג מינהל התכנון התייחס למספר סוגיות עיקריות בתכנית באמצעות מצגת כדלהלן: יחס התכנית לתמ"א 35, השטחים בעלי הערכיות הגבוהה שלגביהן נקבעו הוראות מיוחדות, מבנים לשימור לרבות מתן אפשרות לשימושים נוספים, באישור הוועדה המחוזית למבנים שיימצאו מתאימים לפנאי ונופש, דיוק גבול התכנית והתאמתו לתכנית מאושרת רח/ 183/ 5 בשכונת אבן גבירול ברחובות וכן לפריסת שטחי הפיתוח והתאמתם להוראות תמ"א 35.

מהנדסת העיר רחובות ביקשה לערוך התאמות בשטחים הגובלים לתכנית האנ"מ במטרה לאפשר את קידומן של התכניות בעיר רחובות.

מהנדס העיר נס ציונה התייחס למספר סוגיות הנוגעות לנס ציונה:

- ביקש לוודא ששטח הפיתוח בתחום נס ציונה יעמוד על כ- 350 דונם. כמו כן, ביקש שהתכנית תקבע מנגנון לסוגיית פיצויים בעקבות ירידת ערך הקרקע.
- ציין את החשיבות להלימה בין התכנית לתכנית המתאר הכוללת המקודמת לעיר לרבות התאמתן של הדרכים המקומיות לתכנית זו.
- הוספת שימושים לגני אירועים שקיימים על פי תכניות מאושרות וכן בקשה להרחבת אזור הספורט עבור שימושים של ספורט ונופש.

נציג מינהל התכנון התייחס לסוגיית ציון היקף שטחי הפיתוח בתכנית והבהיר שמדובר בתכנית בקנה מידה של תכנית מתאר מחוזית וכי היקף השטחים לפיתוח יקבל ביטוי במסגרת התכנון המפורט. לעניין גני האירועים, ציין כי התכנית מאפשרת שימוש לגני אירועים ולעניין הדרכים המקומיות ציין כי מדובר בדרכים שבתחום סמכותה של הוועדה המקומית.

נציג הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים טען שבהוראות התכנית יש להוסיף הוראה שתפתור ותענה על הקשיים שמעלה התכנית בנושא הזכויות הקנייניות בקרקע. **נציג מטעם החברה להגנת הטבע** ציין

שטחי האנ"מ הינם שטחים פתוחים בעלי ערכיות גבוהה המהווים מוקד משיכה לתושבים רבים, דבר המביא לפגיעתם. טען שעל התכנית לייצר מנגנון שיקשור בין התכניות לפיתוח לבין התכניות המיועדות לשטחים הפתוחים במטרה שיבטיחו את טיפוחם ושמירתם של השטחים אלו באנ"מ. **ראש המועצה האזורית לב השרון** טען שראוי כי השטחים הפתוחים באנ"מ יישארו במצבם הנוכחי ללא התערבות של יוזמות לתכניות שונות לפארקים/ גנים וסבר כי תכניות לפארקים/ גנים בעלויות כלכליות גבוהות עלולות להקשות על הרשויות באחזקתם.

היועצת המשפטית למועצה הארצית הבהירה שתכנית זו הינה תכנית מתארית הקובעת בשלב זה את ההצדקה התכנונית לפריסת שטחי הפיתוח על פי הנחיות התמ"מ לאזור נופש מטרופוליני ואין עניינה להתייחס לסוגיות קנייניות ולהתוות את יישומן של תכניות מפורטות.

נציג רשות הטבע והגנים סבר שיש לקבל החלטה בדבר הפקדת התכנית ובמקביל למנות צוות ברשות יו"ר המועצה הארצית בשיתוף משרד המשפטים שיבחן את הסוגיה הקניינית וכן את הכלים שיבטיחו את שמירתם של השטחים הפתוחים בתכניות האנ"מ. לעניין זה **יו"ר המועצה הארצית** תמך בהפקדת התכנית אך התנגד להקמת צוות שיבחן את ההיבטים הקנייניים כפי שהוצע.

הוחלט (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.18):

המועצה הארצית מברכת על תהליך קידומה של התכנית על ידי מחוז מרכז, שנעשה תוך שיתוף הרשויות המקומיות במרחב. תכנית זו הינה התכנית המחוזית השלישית לאזור נופש מטרופוליני המוגשת על ידי הוועדה המחוזית מחוז מרכז הפועלת בשנים האחרונות לקידומן של תכניות לרוב אזורי הנופש המטרופוליניים בתחומה.

לאחר שהוצגה בפניה התכנית, שמעה את המוזמנים ודנה בתכנית סבורה כי ככלל התכנון המוצע נותן מענה הן לשטחי הנופש והפנאי לצד שטחי החקלאות והשטחים הפתוחים הערכיים והן לתוספת של שטחי פיתוח עירוני אינטנסיבי ועידוד התחבורה הציבורית. לאור הסוגיות שנדונו, מחליטה המועצה הארצית: א. להפקיד את התכנית בתנאים הבאים:

1. לעניין פריסת שטחי הפיתוח והחיצים המסומנים כשטחי נופש אקסטנסיבי בין שטחי הפיתוח ברחובות; המועצה סבורה כי יש לרכז את שטחי הפיתוח בהמשך רציף לשטח הפיתוח הקיים בהכללה המתאימה לתכנית מתאר מחוזית וזאת גם על מנת לתאם להוראות תמ"א 35 בדבר פיתוח צמוד דופן. בנוסף, במקום סימונו של שטח נופש אקסטנסיבי נכון לסמן ציר ירוק שיאפשר קישוריות לשטחים פתוחים גובלים בעת התכנון המפורט, ככל שיידרש, לפיכך:

- (1) שני הפוליוגונים לפיתוח עירוני בחלק המזרחי של התכנית, בתחום רחובות, שבמרכזן סומנה רצועה ביעוד נופש אקסטנסיבי יסומנו כפוליוגון אחד לפיתוח עירוני ועל גביו יסומן ציר ירוק.
- (2) בחלקה המערבי של רחובות במקום סימון של שני פוליוגונים ביעוד פיתוח עירוני יסומן פוליוגון אחד של שטח ביעוד פיתוח עירוני וזאת בהמשך לשטח הפיתוח העירוני המאושר של רחובות ועל גביו יסומן ציר ירוק.

- 3) לעניין השטח המיועד כשטח פארק אקסטנסיבי בסמוך ומצפון לשכונת כפר גבירול - בבחינת ערכיות השטח שנערכה בעת גיבוש מסמכי התכנית נמצא כי שטח זה הינו בעל ערכיות נמוכה מאוד. בפועל בחלק משטח זה קיים בינוי. לפיכך:
1. בהתאמה לתשריט שהוצג על ידי מינהל התכנון יסומן השטח האמור לפיתוח עירוני. לעניין עבירות הבנייה, ככל שישנן, לעת התכנון המפורט יבחן מוסד התכנון את עבירות הבניה וייתן עליהן את הדעת, בהתאם להוראות כל דין, תוך מתן דגש כי הבינוי הקיים לא יסכל תכנון עירוני מיטבי בשטח.
 2. לגבי חלקו הדרומי של השטח, נמצא כי הינו מאושר לבינוי על פי תכנית רח/ 183/ 5. בהתאם למידע שהוצג, שטח זה מצומצם ונמצא בשולי התכנית ולפיכך ייגרע מתחומה.
 - 4) סך שטח הפיתוח העירוני שיסומן, לאחר שינויים כאמור בסעיפים א-ג לעיל, יהיה זהה לשטח שסומן בייעוד זה בתשריט שהוגש למועצה הארצית.
 2. לעניין השטח המסומן ב"הוראות מיוחדות" על גבי יעוד "שטח חקלאי מיוחד" בתכנית; המועצה הארצית סבורה כי קיימת חשיבות רבה לשמירת השטח שהינו גבעת כורכר בעלת ערכיות גבוהה מאוד. לאור ערכיותו הגבוהה של השטח, ייקבעו בתכנית זו הוראות ולפיהן לבקשה להיתר ובכלל זה היתר מכח התכניות המאושרות בשטח קודם לאישורה של תכנית זו, יצורף נספח סביבתי וינתן לאחר אישור הוועדה המחוזית.
 3. לעניין שטח שמורות וגנים המסומן בתמ"א 35 ממזרח ובצמוד לדרך מס' 42; במסגרת בחינת ערכיות השטח שנערכה בעת גיבוש מסמכי התכנית לא נמצא כי שטח זה הינו בעל ערכיות גבוהה ובפועל הוא מתפקד כשטח חקלאי וסומן בייעוד חקלאי מיוחד. לפיכך המועצה הארצית מאשרת שינוי יעוד של שטח זה בהתאם לסעיף 9.7.4 להוראות התמ"א.
 4. לעניין המבנים לשימור שפורטו במסמך הסביבתי; להוראות התכנית תיווסף הוראה לפיה ניתן לאשר בתחום מבנה לשימור תכנית הכוללת שימושים העולים בקנה אחד עם הנגשתו של המרחב לפנאי ונופש. זאת, לאחר שמוסד התכנון השתכנע כי שימושים אלה תואמים לאופי המבנה ומיקומו ונשענים על תשתיות קיימות ובכלל זה לעניין נגישות ובלבד והתקבל לכך אישור הוועדה המחוזית. תתווסף הוראה הנותנת עדיפות למיקומם של שימושים אלה במבנים לשימור הנמצאים בנופש האקסטנסיבי.
 5. מסמכי התכנית יעודכנו, ככל הניתן, בהתאמה לתכניות המתאר המחוזיות לאזורי הנופש המטרופוליניים (זאת בהתאם להחלטת המועצה הארצית לאישורה של תמ"מ 3/ 21/ 36 – אנ"מ אילנות והמלצת הולנת"ע בתמ"מ 3/ 21/ 38 – אנ"מ השרון).
 6. תיקונים טכניים של מינהל התכנון.
- ב. להסמיך את הולנת"ע לדון בהתנגדויות לתכנית ככל שתוגשנה, למנות חוקר ככל שיידרש ולהמליץ למועצה הארצית בתכנית.

ההחלטה התקבלה פה אחד בהסתייגות נציג 'ארגון הגג'.

9.

תמ"מ 3/21/38: אזור נופש מטרופוליני השרון

מטרת הדיון: דיון פנימי. דיון בהמלצות הולנת"ע בדוח החוקר בהתנגדויות שהוגשו והחלטה בתכנית.

חברי מועצה נוכחים:

גב' דלית זילבר, מנהלת מנהל התכנון (מ"מ)
 יו"ר / גב' תמר כפיר, מ"מ מנהלת מינהל התכנון
 מר שחר סולר, מ"מ נציג השר להגנת הסביבה
 מר אמיר פולברכמכר, מ"מ נציגת שר האנרגיה
 גב' מיכל אריאל, מ"מ נציג שר הביטחון
 מר נועם הירש, מ"מ נציג שר הבריאות
 מר גלבע זינגר, מ"מ נציג ראש הממשלה
 מר רענן אמויאל, מ"מ נציגת שר החקלאות
 גב' שמרית גולן, מ"מ נציגת שרת המשפטים
 מר רפי אלמליח, מ"מ נציג שר הכלכלה
 מר אלעד לב, מ"מ נציג שר הפנים
 גב' ורד סלומון-ממן, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה
 מר הלל זוסמן, מ"מ נציג רט"ג
 מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון
 גב' ארזה צ'רצ'מן, מ"מ נציג הטכניון
 גב' מרים ביליג, נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
 מר אסף זנוורי, מ"מ נציג 'ארגון הגג' של הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה

נוכחים נוספים:

גיא קב ונקי, חוקר התמ"מ
 אוהד עיני, יועץ מטעם השמאות הממשלתית
 אתי מניס, נריה גרינולד, אריאל סבן, שמעון בר שמעון, יעל אדורס, מינהל התכנון
 תדמור עציון, יועמ"ש המועצה הארצית
 חן ויצמן, מזכיר המועצה הארצית

רקע:

תמ"מ 3/21 ייעדה שבעה אזורי נופש מטרופוליניים במחוז המרכז כמענה לצורכי הנופש והפנאי במחוז וקבעה כי תערך תכנית מתאר מקומית או תכנית מחוזית חלקית אשר תתייחס לאזור הנופש המטרופוליני בשלמותו וזאת כתנאי להכנת תכניות מפורטות בתחומו. במסגרתה של התכנית מרבית השטחים ייועדו כשטחים פתוחים וכנופש לסוגיהם ונקבע כי ניתן יהיה להקצות עד 15% מהשטח לטובת הרחבת שטחים לפיתוח גובל.

אנ"מ השרון מצוי בתחומי העיר רעננה והמועצה האזורית חוף השרון. שטח התכנית הוא כ- 6,820 דונם. הועדה המחוזית בישיבתה מיום 23.1.17 המליצה בפני המועצה הארצית על הפקדת התכנית. המועצה הארצית בישיבתה מיום 4.4.17 החליטה על הפקדתה. הולנת"ע בישיבתה מיום 22.5.17 דנה בדו"ח החוקר בהתנגדויות ובתכנית והחליטה להמליץ למועצה הארצית לאשר את התכנית בהתאם להמלצות החוקר במספר שינויים כמפורט בהחלטתה.

מהלך הדיון:

חוקר התמ"מ הציג באמצעות מצגת את עיקרי המלצותיו בהתנגדויות שהוגשו, להלן:

- הציג את הפריסה המרחבית של שטחי האנ"מ והייעודים המוצעים בתחומו, סוגי השימושים והתכליות. ציין כי רוב שטחי הפיתוח מיועדים לרעננה.
- לתכנית הוגשו 13 התנגדויות, שעסקו, בין היתר, בנושא מיקום אזורי הפיתוח העירוני ואזור התעסוקה וסוגיית איחוד וחלוקה.
- התייחס לחלופה הצפונית והמערבית למיקום אזורי הפיתוח בתחום המרקם העירוני לפי תמ"מ 35.

- המלצת החוקר בנושא מיקום שטחי הפיתוח: החלופה המערבית עדיפה לאור יתרונותיה התכנוניים על פני החלופה הצפונית היות ורצף השטחים הפתוחים בה גדול יותר; היא יוצרת הבחנה בין השטח הפתוח לשטח לפיתוח; היא מוטת תחבורה ציבורית היות ונגישה לדרכים ארציות, קרובה ללב המטרופולין ותואמת למגמות הפיתוח של רעננה.
- המלצתו בנושא איחוד וחלוקה: אין הצדקה מהותית לחייב בשלב זה איחוד וחלוקה וניתן יהיה לבחון זאת בשלב התכנון המפורט. רוב השטח הפתוח מוגדר כחקלאי והשינויים המוצעים הם מינוריים ולא כוללים הפקעה או ביטול אפשרות לעסוק בחקלאות. הציע למתן את החיכוך הפרוטנציאלי בין שימושי הפנאי והנופש לחקלאות.
- הציג את תמצית המלצותיו לשינויים בתכנית ביחס לגרסה שהופקדה ובכללם:
 - (1) מתן אפשרות להקמת 'מבואה' לשטח הפתוח שתיתן שירותים למטיילים.
 - (2) שינוי יעוד לשטחים ברמת ערכיות גבוהה מיעוד "אקסטנסיבי" – ליעוד "שטח חקלאי מיוחד", סימונם של תאי השטח בנספח הנוף וקביעת הוראות שיבטיחו את שמירתם.

לשאלת **נציג שר החקלאות** בנושא דרכי הגישה ושבילי אופניים והמבנים החקלאיים המליץ **החוקר** להוסיף סעיף להוראות שלפיו תערך התייעצות בנושא עם משרד החקלאות ובעלי הזכויות בקרקע. בהתייחס למבנים החקלאיים, המליץ כי תינתן עדיפות להותרת מרבית השטח כשטח פתוח מעובד תוך הימנעות מהקמת מבנים שמיקומם אינו הכרחי.

נציג מינהל התכנון הציג את המלצות הולנת'ע מיום 22.5.18 ובכללם, קבלת המלצות החוקר, ובנוסף את המלצתה לשינוי יעוד השטח המוצע לתעסוקה ליעוד פיתוח עירוני, שמירה על חיץ/רצועה פתוחה באזור הנופש האקסטנסיבי שמדרום לבית העלמין לעניין השימושים הנוספים שהומלצו על ידי החוקר.

נציג שר החקלאות שאל לעניין גריעת זכויות קיימות למבנים חקלאיים ונענה על ידי **נציג מינהל התכנון** כי התכנית אינה פוגעת בתכניות מאושרות.

הנציגה בעלת הכשרה בסוציולוגיה שאלה לעניין מתן פתרונות נגישות לבעלי מוגבלויות במבואה ונענתה על ידי **החוקר** כי המלצתו בנושא נועדה, בין היתר, להקל על אוכלוסייה זו.

לשאלת **נציג רט"ג** בדבר שימוש במטרות קיימות לטובת שבילי הליכה ורכיבה על אופניים השיב **נציג מינהל התכנון** כי הכוונה שתינתן העדפה לתכנון שבילי הליכה ורכיבה על אופניים בדרכים ובמטרות קיימות.

הוחלט: (פורסם במסמך החלטות בתאריך 6.6.18)

התכנית מפרטת את אזור הנופש המטרופוליני שנקבע בתמ"מ 3 / 21 בתחום רעננה וחוף השרון ויוצרת מקום של אתגרתא וחץ בין שימושים אורבניים אינטנסיביים במרחב זה.

ביום 22.5.18 דנה הולנת"ע בדו"ח החוקר בהתנגדויות ובתכנית והמליצה למועצה הארצית לאשר את התכנית בהתאם להמלצות החוקר במספר שינויים.

לאחר שהוצגו בפני המועצה הארצית התכנית, עיקרי המלצות דו"ח החוקר בהתנגדויות והמלצות הולנת"ע, ולאחר שקיימה בהם דיון, המועצה מודה לחוקר על עבודתו היסודית ומברכת על קידום התכנית המהווה חוליה נוספת בשרשרת התכניות לאזורי הנופש המטרופוליניים במחוז מרכז.

המועצה הארצית רואה חשיבות רבה במתן מענה לשטחי פנאי ונופש ברמה המטרופולינית, שהינם תנאי הכרחי לאיכות חיים נאותה לאוכלוסייה העירונית, בפרט לאור גידול האוכלוסייה המשמעותי הצפוי במרחב זה, ולפיכך מחליטה לאשר את התכנית בהתאם להמלצות הולנת"ע.

ההחלטה התקבלה פה אחד.